



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 30
La Paz, 13 de junio de 2019

CONSIDERANDO:

Que los parágrafos I y II del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, determinan que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones y que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.

Que el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado señala que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que los numerales 1 y 2 del Artículo 235 de la referida norma suprema del Estado señala que son obligaciones de las servidoras y servidores públicos cumplir y hacer cumplir las leyes, así como de cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública.

Que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 3495 de 28 de febrero de 2018, indica: "Se crea la Agencia Boliviana de Correos denominada "Correos de Bolivia", como una institución pública descentralizada de derecho público con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda".

Que el Artículo 5 del referido Decreto Supremo establece que las funciones de la Agencia Boliviana de Correos son las siguientes: a) Planificar, prestar, mejorar, y desarrollar en todo el territorio nacional los servicios postales básicos y no básicos, nacionales o internacionales, financieros, postales, conexos y accesorios establecidos en las disposiciones legales sobre Correos, en los convenios y Acuerdos Postales Internacionales suscritos por el Estado y en sus respectivos reglamentos y b) Prestar y promover el desarrollo del Servicio Postal Universal.

Que el inciso d) del Artículo 6 del Decreto Supremo N° 3495 determina que es atribución del Director General Ejecutivo, aprobar reglamentos internos, manuales y toda normativa necesaria para el cumplimiento de las finalidades de la Agencia Boliviana de Correos.

Que el Artículo 9 del mencionado Decreto Supremo nombra a la Agencia Boliviana de Correos como el Operador Público Designado del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que mediante Nota Interna NI/AGBC/DESP/PLA N° 0017/2019 de 23 de abril de 2019, la Unidad de Planificación, remite el proyecto de Manual de Procesos y Procedimientos – Instructivo Operativo para la Emisión de Resoluciones Administrativas de la Agencia Boliviana de Correos, para su aprobación mediante Resolución Administrativa.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



POR TANTO:

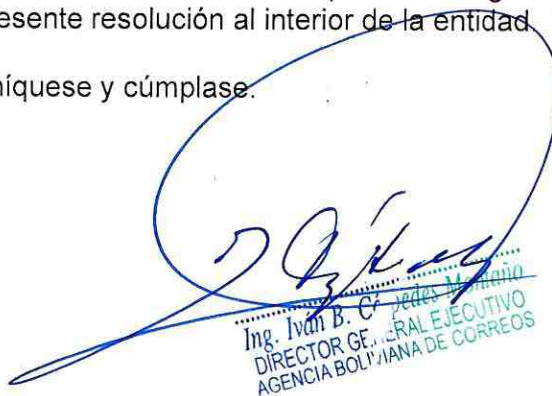
El Director General Ejecutivo de la Agencia Boliviana de Correos, en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE y en ejercicio de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico vigente:

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Manual de Procesos y Procedimientos – Instructivo Operativo para la Emisión de Resoluciones Administrativas que forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución Administrativa.

SEGUNDO.- La Unidad de Planificación queda encargada de la difusión y control de la aplicación de la presente resolución al interior de la entidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.


Ing. Ivan B. Cordero
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS		Página 1 de 4
			No. RA n/a
			Versión: 1
AGBC.SOA.GLR.IO.001	SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN LEGAL Y REGULATORIA	EMISION:

CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE.....	2
3. DEFINICIONES.....	2
4. DOCUMENTOS REFERENCIALES.....	2
5. RESPONSABILIDADES.....	2
6. DESARROLLO.....	3
7. APROBACIÓN.....	4

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	ACAPITE	DESCRIPCION
1			Nuevo

AREA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN

LEGAL

ELABORADO POR:  Lic. Carla Maritza Hidalgo Lara ENCARGADO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS FECHA: 22/04/2019	REVISADO POR:  Lic. C. Sven Lopez Strauss PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS FECHA: 23/04/2019	APROBADO POR:  Ing. Iván B. Céspedes Montañó DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS FECHA:
--	--	--

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS			Página 2 de 4
				No. RA n/a
				Versión: 1
AGBC.SOA.GLR.IO.001	SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	GESTION LEGAL Y REGULATORIA	EMISION:	

1. OBJETIVO

Describir las actividades necesarias para la emisión de Resoluciones Administrativas

2. ALCANCE

Determinaciones tomadas por la MAE para su aceptación, acatamiento y ejecución por parte de todo el personal que integra la Agencia Boliviana de Correos.

3. DEFINICIONES

Para fines del presente instructivo se definen los siguientes términos:

- **MAE:** Abreviación de Máxima Autoridad Ejecutiva
- **Resolución Administrativa:** Acto administrativo formalizado por escrito, a través del cual la MAE de una institución pública, asume una determinación de carácter expresa en el marco de sus atribuciones y competencias.

4. DOCUMENTOS REFERENCIALES

ORIGEN	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	CODIGO
Externo	Ley	Ley de Procedimiento Administrativo	LEY 2341
Interno	Reglamento	Uso del SIGEC	n/c

5. RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades identificadas son:

Direcciones

- ✓ Cumplir y hacer cumplir el presente documento.

Legal:

- ✓ Realizar un análisis profundo de la normativa que sustenta la resolución a emitir.
- ✓ Custodiar las Resoluciones Administrativas originales, debidamente ordenadas para una inmediata ubicación de ser necesario.
- ✓ Modificar el presente documento ante cualquier cambio que se presente

Unidades Organizacionales:

- ✓ Garantizar la aprobación previa por parte de todas las unidades organizacionales involucradas, de la determinación sobre la cual se emitirá la Resolución Administrativa.

Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación, Verifique con el área competente su vigencia.



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS			Página 3 de 4
				No. RA n/a
				Versión: 1
AGBC.SOA.GLR.IO.001	SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	GESTION LEGAL Y REGULATORIA	EMISION:	

- ✓ Hacer seguimiento a través de SIGEC de las solicitudes de Resolución Administrativa generadas.

6. DESARROLLO

- Toda Resolución Administrativa emitida tiene carácter general, obligatorio y permanente; siempre referido al ámbito de competencia del servicio.
- Toda Resolución Administrativa contiene tres partes principales:
 - Parte expositiva: Problema por resolver (hechos)
 - Parte considerativa o considerando: Se analiza el problema en cuestión (Normativa)
 - Parte Resolutiva: La decisión.

Ejecútese las siguientes actividades:

Actividad			Responsable	Tiempos / Plazos	Registros / Constancias
No.	Nombre	Descripción			
1	Solicitar emisión	Una vez que cuenta con la aprobación por parte de la MAE, de aquello que precisa la Resolución Administrativa, envía con hoja de ruta y a través del SIGEC, toda la documentación respaldo (original) al área legal.	Funcionario asignado	El día de la aprobación previa a la Resolución.	Hoja de Ruta SIGEC
2	Recibir y analizar	Recibe la documentación que respalda la aprobación por parte de la MAE, y que sustenta la Resolución; y revisa a profundidad la normativa aplicable al caso.	Analista legal	2 días hábiles	No aplica
3	Preparar documentación jurídica	Cuando corresponda, elabora y emite informe jurídico dirigido a la MAE vía el Responsable Legal, mencionando la procedencia o improcedencia de emitir una Resolución Administrativa. En caso de ser procedente la emisión de Resolución Administrativa, coloca su sello de VoBo en cada hoja del documento original que se va a emitir. Elabora el proyecto de Resolución Administrativa. Entrega al Responsable Legal toda la documentación para su VoBo previo a su envío a la MAE.	Analista legal	1 día hábil	Proyecto de Resolución Informe Jurídico (cuando aplique)



Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación, Verifique con el área competente su vigencia.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS			Página 4 de 4
				No. RA n/a
				Versión: 1
AGBC.SOA.GLR.IO.001	SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	GESTION LEGAL Y REGULATORIA	EMISION:	

Actividad			Responsable	Tiempos / Plazos	Registros / Constancias
No.	Nombre	Descripción			
4	Revisar y Sellar VoBo	Revisa la documentación jurídica y al no tener observaciones, la refrenda en todas sus hojas con su sello y firma de VoBo.; y devuelve la documentación al analista legal para su remisión a la MAE.	Responsable Legal	1 día hábil	Documentos sellados
5	Remitir para aprobación y gestionar firma	Remite a la MAE para aprobación, con hoja de ruta el informe jurídico (cuando éste aplique), el proyecto de Resolución y todo el antecedente original que se estaría resolviendo.	Analista Legal	1 día hábil	Hoja de Ruta
6	Socializar y archivar	Una vez que la MAE devuelve la documentación: Escanea la Resolución Administrativa y el documento que acompaña (originales); y remite una copia electrónica al área solicitante y otra a la Unidad de Planificación. Guarda la Resolución Administrativa en archivo físico, junto a una copia del documento resuelto.	Analista legal	El mismo día de la socialización	Registro de Resoluciones Administrativas.

7. APROBACIÓN

El presente documento es propiedad intelectual de la Agencia Boliviana de Correos, ha sido aprobado por el nivel correspondiente, significando de estricto cumplimiento para todo el personal de la Agencia.

Se encuentra disponible para los trabajadores de la AGBC en la Unidad de Planificación.



Si la impresión del presente documento no registra el sello de agua como COPIA CONTROLADA, se trata de una versión poco confiable para su aplicación, Verifique con el área competente su vigencia.